

1500260-82.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... com a paz social". Demais disso, o tráfico é crime permanente, o que confere amparo legal também ao disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, entendimentos da 2ª e 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS- Preliminar Nulidade por ilicitude da prova- Flagrante realizado por guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500260-82.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035154/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22871755 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 584/22/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2035154 - 03º D.P. SOROCABA,

584/22/607 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTÔNIO HENRIQUE MAXIMO RIBEIRO ALMEIDA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

ANTÔNIO HENRIQUE MÁXIMO RIBEIRO ALMEIDA e JEFFERSON ALESSANDRO ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta de 11h50min, no Mercado Municipal situado na rua Padre Luiz nº 82, no Centro, nesta cidade e comarca de Sorocaba, traziam consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 04 (quatro) porções de maconha, com peso líquido de 5,1g (cinco gramas e um centígrama); 78 (setenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 11,3g (onze gramas e três centígramas); e 76 (setenta e seis) porções de crack, com peso líquido de 10,4g (dez gramas e quatro centígramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Os réus foram notificados (fls. 169 e 171) e apresentaram defesas preliminares

(fls. 177 e 220/221).

A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2022 (fl. 224).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas duas testemunhas da acusação e os réus foram interrogados, ao final (fls. 265 e 287).

Os debates foram convertidos em memoriais. Nessa fase, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 291/299). A defesa de Jefferson postulou por sua absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, V ou VII do CPP (fls. 305/310). A Defensoria Pública postulou pela nulidade dos autos em razão da prisão de Antônio ter sido feita por guardas municipais; no mérito, a absolvição com fulcro no artigo 386, VII do CPP, subsidiariamente, pleitos relativos à dosimetria penal (fls. 311/318).

É o relatório.

DECIDO.

Afasto a preliminar arguida pelo defensor.

Não há que se falar em nulidade da prisão do acusado por ter sido feita pelos guardas municipais. Embora a atribuição não esteja na Constituição Federal, artigo 144, caput, é certo que o Estatuto dos Guardas Municipais conferiu o poder de polícia a eles, dentre as competências está em “colaborar com os órgãos de segurança pública, em ações que colaborem com a paz social”. Demais disso, o tráfico é crime permanente, o que confere amparo legal também ao disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, entendimentos da 2ª e 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS- Preliminar Nulidade por ilicitude da prova- Flagrante realizado por guardas municipais-Inocorrência- Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais- Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14- Precedentes Preliminar rejeitada” (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1500667-30.2018.8.26.0567, VOTO 292.88, RELATOR CAMILO LÉLLIS).

“EMBARGOS INFRINGENTES TRÁFICO DE ENTORPECENTES-PRISÃO POR GUARDAS MUNICIPAIS- PROVA ILÍCITA-Inocorrência: Os guardas municipais como qualquer do povo, podem fazer prisão em flagrante, ainda mais em casos como o presente, de crime permanente. Embargos rejeitados” (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 3008730-38.2013+8.26.0019/5000, RELATOR J.MARTINS).

Ainda, os guardas municipais já tinham as características físicas de ambos que praticavam tráfico no local, os quais, avistados, correram. Após, abordados com a sacola e com drogas em revista pessoal. O laudo de exame toxicológico definitivo comprova a natureza entorpecente da cocaína e da maconha.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 166/168).

As autorias também são certas.

Marcos Gilberto Scudeler e Felipe Rafael Belufi Precoma, guardas civis municipais, em juízo, patrulhavam quando foram abordados por um desconhecido que relatou que dois homens vendiam drogas, forneceu-lhes as características físicas (calça jeans, um moreno claro e outro moreno escuro) e o local. Para lá se dirigiram, oportunidade em que viram os acusados, já correram, mas foram alcançados. Em revista pessoal, Antônio tinha dinheiro na bermuda e algumas porções de cocaína e, na sacola, mais drogas; Jefferson tinha apenas uma porção de maconha no bolso de trás da bermuda. Em revista minuciosa em Antônio, antes de adentrar na carceragem, encontradas mais porções de cocaína. Ambos confirmaram que vendiam, pois não conseguiam arrumar emprego.

O réu Jefferson, em juízo, aduziu que é usuário de maconha, foi ao centro da cidade comprar um cigarro. Logo após comprar foi abordado pelos guardas. Nega que estava de calça jeans e boné. Comprou de um homem (cor branca, 1,80 de altura) que estava ao lado do irmão. Não vendia drogas.

O corréu, em interrogatório, no dia dos fatos, aduziu que foi ao centro da cidade e encontrou o irmão, ora réu, que lhe entregou uma sacola. Saiu rapidamente, oportunidade que foi abordado pelos guardas municipais. Recebeu as drogas dele

porque um terceiro o avisou da presença dos agentes da lei e, por ele já ter passagem por tráfico, recebeu a sacola. Não sabia que o irmão traficava. Esse é o conjunto probatório dos autos.

Jefferson negou que tinha as drogas. Por outro, turno seu irmão Antônio, confirmou que as recebeu dele, pois estavam juntos no centro da cidade para usarem crack. Os guardas municipais narraram toda a dinâmica dos fatos que corrobora com a confissão parcial do corréu e apreensão das drogas, as quais evidenciaram a destinação ao consumo de terceiros, quais sejam: 17,1 grs de maconha (04 cigarros) e 124,6grs de cocaína (154 porções). Vale dizer que sua narrativa vai frontalmente contra as palavras das testemunhas.

Certas as condenações, passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu Jefferson é reincidente (fls. 99/105), fixo sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor, acrescida de 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, a qual torno definitiva em razão de inexistir qualquer outra causa modificadora.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu Antônio é primário (fls. 97/98), fixo sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, deixo de reconhecer sua confissão, pois a fez de modo parcial. Ainda que reconhecida, não tem o condão de trazer as reprimendas abaixo de seu mínimo legal, em respeito à súmula 231, do STJ. Na terceira fase, verifico que o denunciado atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição do § 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06. Assim, reduzo as penas em 2/3 (dois terços), as quais torno definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a insuficiência da medida para a prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, equiparado ao hediondo.

Nos termos do artigo 33, §2, "a", do Código Penal, Jefferson iniciará o cumprimento das penas em regime inicial fechado. A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie do crime praticado vedam quaisquer substituições ou favores legais ao réu, anotada aqui sua reincidência. Denego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Já, em relação a Antônio, observada a primariedade do acusado e a quantidade de pena aplicada, entendo que poderá cumpri-la inicialmente no regime semiaberto. Há vedação legal expressa, consoante artigo 44, inciso I do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno JEFFERSON ALESSANDRO ALMEIDA, R.G. 32.561.163 SSP/SP às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e ANTÔNIO HENRIQUE MÁXIMO RIBEIRO ALMEIDA, R.G. 46.217.057 SSP/SP, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de menor valor, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu Jefferson no estabelecimento prisional em que se encontra. Antônio respondeu à ação penal solto (fls. 185/189), faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu Antônio ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Determino o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor da União, visto que diretamente ligados à prática do comércio ilícito de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: 1- Intimem-se os réus para o pagamento das sanções pecuniárias; 2- Oficie-se ao: Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, para cumprimento do quanto estatuído pelo

artigo 15, III, da Constituição Federal; e ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; 3- Expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA